

우 수 업 무 사 례 1

관련부서

□■지사

관련자

○○○

□ 제 목 : □■기지 토지대부료 무상대부 추진

1. 개 요

- □■시는 □■기지 부지를 당초의 무상대부 약속에도 불구하고 2013년부터 유상대부(약 7.5억원/년)로 전환

2. 현행 문제점

- 무상대부 법근거(공유재산법 부칙 제4조)에도 불구하고 부과되는 토지대부료의 지속적인 증가(년 2.5~2.8%)로 □■지사 운영비 부담 가중

<단위 : 원, 부가세 포함>

구 분	공시지가 (A)	대부료 요율(B)	대부료 납부 금액 (566,378㎡*A*B)	비 고
‘14년	23,100	5%	719,583,240	‘13년 유상대부 전환 및 당해년도분 면제
‘15년	23,800		741,388,800	
‘16년	24,800		763,194,350	
‘17년	25,200		784,999,900	
‘18년	25,900		806,805,460	* 계약갱신
‘19년	26,600		828,611,010	
계			4,644,582,760	

3. 추진 내용('17.5 ~)

- 과거 추진내역 자료 수집 및 법률검토 실시
 - 대부료 요율 적정성 등 법률자문 실시(' 17.12, 법무법인 PP)
 - * 무상대부, 대부료 요율 적정성 및 환입 가능성 등[별첨1 참조]



- 권익위원회 민원신청(2018년 3월)결과 무상대부로 변경토록 “시정 권고” 결정(2018년 10월) [상세내역 : 별첨 2 참조]

권익위 판단사유(요약)

- 관련조항(무상대부 할 수 있다)을 □□시 자유재량으로 보기 어려운 점
 - □■기지 부지 매입 및 건설이 전액 국고로 이루어진 점
 - 기지관리 전문성, 관리비 경감을 위해 필요기간까지 무상대부하는 조건으로 관리전환 된 점
 - 공사는 매년 77.5억원 관리비를 부담 중이나, □□시 비상수급용으로 수익사업이 불가한 점
 - 국무조정실 회의(2000년 6월)시, □□시가 영구 무상임대에 합의한 점
 - 유상대부 계약 전환시, □□시의 우월적 지위가 작용한 점
- 약 7개월의 지속적인 설명과 추가자료 발굴·제공하여 기존 법률 자문(양현, 바른)에서도 주장의 근거가 없었던 무상대부 주장의 타당성을 인정(유상대부 전환의 위법·부당함을 판결)함
- * 권익위의 민원처리 : 각하<합의권고<조정<의견표명<시정권고
- * 시정권고률(시정권고/민원처리건수, ‘18년기준) = 1.4%(210/14,094건)
- (외부기관 자료 취득 등) 타기관 유사사례 조사, 국가기록원 및 □□시가 보유한 관련문서를 “정보공개 청구” 하여 자료를 취득 하였고, 국가보조금 지원 등 중요사실 확인함 [별첨 3 참조]
- (소송추진) 권익위의 시정권고 및 공사의 설득에도 □□시는 이를 불수용 (2018년 11월)함에 따라 소송을 통한 “대부료 무상전환” 과 “기납부 대 부료 환입” 을 추진하고 있음(2019년 1월 ~, 법무법인 율촌)

4. 기대효과 및 향후 계획

- 무상대부 전환 및 기납부 대부료(약46억원) 환입하여 공사 재무구조 개선에 기여하고,
- 소송과 더불어 수도권 유일한 지사인 □■지사의 활용도 제고 및 공사부채 비율 감축하기 위하여 “소유권 확보” 를 산업부와 협의하여 추진

